



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
COLÉGIO PEDRO II
PROAD / DECOF-LIC

Rio de Janeiro, 28 de setembro de 2026

RELATÓRIO

Processo: 23040.008709/2025-49

Assunto: Contratação de serviços de abastecimento de água e coleta de esgoto sanitário

1. Trata-se de processo administrativo cujo objeto é a contratação de serviços públicos de abastecimento de água potável e coleta de esgoto sanitário para o Complexo de São Cristóvão do Colégio Pedro II, visando atender às necessidades previamente identificadas pela Administração.
2. Conforme estabelecido pela Constituição Federal, a contratação de bens e serviços pela Administração Pública deve, em regra, ser precedida de processo licitatório. Todavia, há situações excepcionais, previstas legalmente, em que é permitida a contratação direta, seja por dispensa ou inexigibilidade de licitação, desde que devidamente motivada.
3. A presente instrução encontra amparo na Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos), especialmente em seu art. 2º, que estabelece a aplicabilidade da norma às contratações de obras, serviços, compras e alienações.
4. O setor requisitante examinou, no Estudo Técnico Preliminar nº 149/2026 (p. 28 a 34), a necessidade de manutenção dos serviços de água e esgoto no Complexo de São Cristóvão e a solução apta a atendê-la. A prestação ocorre por concessionária responsável pela área em que estão localizadas as unidades consumidoras.
5. Os serviços são essenciais às condições de higiene e salubridade das instalações e à continuidade das atividades acadêmicas e administrativas, conforme a descrição da necessidade constante do Estudo Técnico Preliminar.
6. A Lei nº 14.133/2021 estabelece, em seu art. 74, que a inexigibilidade de licitação será admitida nos casos em que houver inviabilidade de competição. Trata-se de hipótese de contratação direta em que, pelas características do objeto ou do mercado, não se mostra possível a realização de disputa entre potenciais fornecedores.
7. Nesse sentido, o inciso I do referido artigo prevê a contratação de serviços que somente possam ser prestados por produtor, empresa ou representante comercial exclusivos, mediante demonstração idônea da exclusividade.



FUNDADO EM 2 DE DEZEMBRO DE 1837

CAMPO DE SÃO CRISTÓVÃO, 177 – Telefone: (21) 3891-1008/1009
CEP 20921-903 – RIO DE JANEIRO/RJ – <http://www.cp2.g12.br>



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
COLÉGIO PEDRO II
PROAD / DECOF-LIC

8. Assim, constata-se que, uma vez configurada a inviabilidade de competição em razão da exclusividade do fornecedor, mostra-se cabível a adoção da inexigibilidade de licitação, observadas as exigências de instrução do processo de contratação direta.

9. Dessa forma, com fundamento no art. 74, inciso I, da Lei nº 14.133/2021, a Nota Técnica de Justificativa de Preços (p. 23 a 27) indica a Águas do Rio 4 SPE S.A., CNPJ nº 42.644.220/0001-06, como a concessionária responsável pela prestação dos serviços na área do Complexo de São Cristóvão.

10. Face às avaliações realizadas, identificou-se que a prestação está vinculada à área de concessão e às unidades consumidoras indicadas no Termo de Referência nº 148/2026 (p. 45 a 54). A estimativa considerou o histórico de faturamento das duas matrículas atendidas.

11. Os valores cobrados decorrem de tarifa pública regulada, conforme consignado na Nota Técnica de Justificativa de Preços, não se tratando de preços livremente ofertados em proposta comercial.

12. Tal entendimento está em harmonia com a Constituição Federal, que estabelece a licitação como regra para as contratações públicas, ressalvados os casos especificados na legislação.

13. No entanto, a inexigibilidade não isenta a Administração de instaurar processo administrativo próprio, que deverá conter, no que couber, os elementos previstos no art. 72 da Lei nº 14.133/2021:

Art. 72. O processo de contratação direta, que compreende os casos de inexigibilidade e de dispensa de licitação, deverá ser instruído com os seguintes documentos:

I – documento de formalização de demanda e, se for o caso, estudo técnico preliminar, análise de riscos, termo de referência, projeto básico ou projeto executivo;

II – estimativa de despesa, que deverá ser calculada na forma estabelecida no art. 23 desta Lei;

III – parecer jurídico e pareceres técnicos, se for o caso, que demonstrem o atendimento dos requisitos exigidos;

IV – demonstração da compatibilidade da previsão de recursos orçamentários com o compromisso a ser assumido;

V – comprovação de que o contratado preenche os requisitos de habilitação e qualificação mínima necessária;



FUNDADO EM 2 DE DEZEMBRO DE 1837

CAMPO DE SÃO CRISTÓVÃO, 177 – Telefone: (21) 3891-1008/1009
CEP 20921-903 – RIO DE JANEIRO/RJ – <http://www.cp2.g12.br>



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
COLÉGIO PEDRO II
PROAD / DECOF-LIC

VI – razão da escolha do contratado;

VII – justificativa de preço;

VIII – autorização da autoridade competente.

14. Nesse sentido, a documentação preparatória consta do processo administrativo em referência, para a verificação do atendimento aos requisitos legais pertinentes.

15. A Portaria nº 2580/REITORIA/CPIL, de 22 de junho de 2026, designou a equipe de planejamento da contratação e foi acostada aos autos (p. 15 a 17).

16. No que se refere à necessidade da contratação, o item 2 do Estudo Técnico Preliminar nº 149/2026 (p. 28) descreve os motivos que justificam a contratação.

17. Quanto à manifestação técnica, a Nota Técnica de Justificativa de Preços (p. 23 a 27) e o Estudo Técnico Preliminar (p. 28 a 34) tratam do enquadramento da inexigibilidade de licitação nos moldes da Lei nº 14.133/2021.

18. No que se refere à comprovação de que a Águas do Rio 4 SPE S.A. atende aos requisitos de habilitação, constam dos autos os documentos pertinentes (p. 55 a 110).

19. Consta no processo a consulta ao Cadastro Informativo de Créditos Não Quitados do Setor Público Federal – CADIN, com situação regular na data da pesquisa (p. 111 a 112).

20. A escolha da Águas do Rio 4 SPE S.A. foi justificada pela prestação dos serviços públicos na área de concessão em que se situa o Complexo de São Cristóvão, conforme a Nota Técnica de Justificativa de Preços e o Estudo Técnico Preliminar.

21. Houve justificativa do preço, em que pese se tratar de contratação por inexigibilidade de licitação. Nesse sentido, a Nota Técnica (p. 23 a 27) considerou o histórico de consumo e faturamento das duas matrículas e a aplicação de tarifas reguladas pela AGENERSA.

22. Além da justificativa referente ao preço, há de se destacar que houve autorização motivada para a contratação direta pela autoridade competente (p. 44).

23. A despesa anual estimada é de R\$ 1.180.116,40 (um milhão, cento e oitenta mil, cento e dezesseis reais e quarenta centavos), conforme a Nota Técnica de Justificativa de Preços e o Termo de Referência. O faturamento decorre do consumo e das tarifas aplicáveis.



FUNDADO EM 2 DE DEZEMBRO DE 1837

CAMPO DE SÃO CRISTÓVÃO, 177 – Telefone: (21) 3891-1008/1009

CEP 20921-903 – RIO DE JANEIRO/RJ – <http://www.cp2.g12.br>



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
COLÉGIO PEDRO II
PROAD / DECOF-LIC

24. Analisando a documentação juntada aos autos, verifica-se que foi anexado o Documento de Formalização da Demanda nº 243/2026 pelo setor requisitante (p. 20 a 22).

25. Por oportuno, registre-se que o Estudo Técnico Preliminar, em seu item 11 (p. 32), informa a previsão da contratação no Plano de Contratações Anual de 2026, sob o DFD nº 243/2026.

26. O Estudo Técnico Preliminar nº 149/2026 (p. 28 a 34) foi elaborado no módulo ETP Digital do Compras.gov e apresenta a necessidade, os requisitos, a estimativa da contratação e a declaração de viabilidade.

27. Prosseguindo, o Mapa de Gerenciamento de Riscos nº 75/2026 (p. 35 a 38) contempla riscos associados à contratação e respectivas medidas de tratamento.

28. O Termo de Referência nº 148/2026 (p. 45 a 54), elaborado no TR Digital, contempla as condições de execução, gestão, medição e pagamento e demais requisitos aplicáveis. O item 14 do ETP (p. 32) trata dos possíveis impactos ambientais e das medidas de sustentabilidade, considerados na análise do TR com consulta ao Guia Nacional de Contratações Sustentáveis.

29. A demonstração da compatibilidade da previsão de recursos orçamentários com a despesa estimada consta da adequação orçamentária juntada aos autos (p. 41 a 42).

30. Ademais, consta neste processo a minuta do Termo de Contrato apresentada pela concessionária (p. 113 a 126), que apresenta as obrigações e responsabilidades das partes.

31. Por fim, como etapa da instrução processual, foram incluídos nos autos os seguintes documentos relevantes para a análise:

- i. Portaria: designação da equipe de planejamento (p. 15 a 17);
- ii. Documento de Formalização da Demanda nº 243/2026 (p. 20 a 22);
- iii. Nota Técnica de Justificativa de Preços (p. 23 a 27);
- iv. Estudo Técnico Preliminar nº 149/2026 (p. 28 a 34);
- v. Mapa de Gerenciamento de Riscos nº 75/2026 (p. 35 a 38);
- vi. Adequação orçamentária (p. 41 a 42);
- vii. Autorização motivada de contratação direta (p. 44);



FUNDADO EM 2 DE DEZEMBRO DE 1837

CAMPO DE SÃO CRISTÓVÃO, 177 – Telefone: (21) 3891-1008/1009
CEP 20921-903 – RIO DE JANEIRO/RJ – <http://www.cp2.g12.br>



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
COLÉGIO PEDRO II
PROAD / DECOF-LIC

viii. Termo de Referência nº 148/2026 (p. 45 a 54);

ix. Documentos de julgamento e habilitação da Águas do Rio 4 SPE S.A. (p. 55 a 110);

x. Consulta ao CADIN (p. 111 a 112);

xi. Minuta do Termo de Contrato da concessionária (p. 113 a 126).

32. Por todo o exposto, a Seção de Licitações entende pertinente a contratação direta por inexigibilidade de licitação, conforme o art. 74, inciso I, da Lei nº 14.133/2021, observadas as condições registradas nos documentos do processo.

33. Coloco-me à disposição para prestar quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

Samuel Gomes da Silva



FUNDADO EM 2 DE DEZEMBRO DE 1837

CAMPO DE SÃO CRISTÓVÃO, 177 – Telefone: (21) 3891-1008/1009

CEP 20921-903 – RIO DE JANEIRO/RJ – <http://www.cp2.g12.br>